

한국남동발전(주) 상임감사위원

시정·주의요구

【10】

제 목 손해배상보험 및 공사 하자담보 책임기간 업무처리 부적정
관 련 부 서 ○○○○본부 * * * *부, ○○○○본부 * * * *부 등 x개 부서
조 치 부 서 ○○○○본부 * * * *부, ○○○○본부 * * * *부 등 x개 부서
내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「엔지니어링산업 진흥법」에 따라 엔지니어링사업자가 발주자에게 재산상의 손해를 끼치는 경우에 대비하기 위해 보험이나 공제가입에 따른 비용을 엔지니어링사업 대가에 계상하고 계약상대자로 하여금 손해배상보험(공제)에 가입하도록 하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)에 따라 공사의 도급계약의 경우 계약상대자로 하여금 그 공사의 하자보수를 위하여 하자보수보증금 또는 하자보증보험증권을 제출하도록 하고 있다.

2. ○○○○본부 엔지니어링사업 손해배상보험(공제) 업무처리 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「엔지니어링 손해배상보험 또는 공제 업무처리 요령(산업통상자원부 고시 제 2017-69호)」 제6조(보험 또는 공제 가입금액)에 따르면 발주청은 계약금액이 증감된 경우 엔지니어링사업자로 하여금 증감된 순계약금액 만큼 보험 또는 공제가입금액을 증액 또는 감액하여야 한다고 되어 있다.

따라서 엔지니어링사업 담당직원은 계약금액이 증감되는 경우 엔지니어링 손해배상보험의 공제가입금액을 증액 또는 감액해서 계약상대자가 고의 또는 과실로 우리 회사에게 재산상의 손해를 끼친 경우에 대비해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○본부 * * * * 부는 제x호기 계획예방정비공사 기간 동안 안전점검 전문가 및 안전감시단을 활용하여 현장의 안전보건 관리활동을 강화하기 위해 20xx. x. xx. 엔지니어링사업으로 “20xx년 ○○○○본부 안전관리 점검용역” 계약을 맺고, 계약상대자는 계약서에 따라 공제가입금액을 x원으로 엔지니어링 손해배상공제에 가입하여 우리 회사에 손해배상공제증권을 제출하였다.

그리고 위 용역의 산출내역서에 따르면 안전점검 시 고급기술자가 90일, 중급기술자가 180일 투입되는 것으로 설계되어 있으나, 용역수행기간 동안 실제 기술자의 현장 투입 일수가 고급기술자는 xx일, 중급기술자는 xxx일만 투입되어 x원 감액해서 최종 준공정산을 처리하였다.

그런데 위 용역의 준공금액이 감액됨에 따라 감액된 공제가입금액에 대해 엔지니어링 손해배상공제를 재가입해야 하는데, 위 본부 * * * * 부 용역 담당자는 엔지니어링 손해배상공제의 공제가입금액 변경에 따라 손해배상공제를 재가입하는 업무절차를 인지하지 못하여 계약상대자에게 재가입을 하도록 안내하지 않아 20xx년 x월 현재까지 손해배상공제 재가입을 하지 않아 손해배상공제료가 x원 만큼 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

3. ○○○○본부, ◎◎◎◎본부 하자담보 책임기간 기산일 검토 부적정

가. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

「국가계약법 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보 책임기간)에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간 동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보 책임기간을 정하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사담당자는 공사 완료 후 발생한 하자에 대해서 적정한 보수 및 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 확보하기 위해 적정한 하자담보 책임기간을 설정해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○ 및 ◎◎◎◎본부는 다음 [표]와 같이 구매 및 공사를 시행하면서 계약 상대방으로부터 하자보증보험증권을 수취하였다.

[표] 설치조건부 구매 및 공사 하자보증보험증권 수취 현황

순번	구분	사업명	하자보증보험증권 기간	준공검사 완료일	담당부서
1	○○○ 발전본부		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	□□□□처 * * 부
2			20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	◇◇◇◇처 * * * * 부
3	◎◎ 발전본부		20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	* * 부
4			20xx.xx.xx. ~ 20xx.xx.xx.	20xx.xx.xx.	* * 부

설치조건부 구매 및 공사 계약은 하자보증의무를 제외한 계약자의 계약상 모든 의무가 실질적으로 이행되고 단위 설비의 시험결과가 만족스러운 것으로 확인된 경우로 자재가 납품되고 납품된 자재에 대한 검사 후 설계대로 시공이 되었는지 확인하여 사용여부에 대해 준공검사자의 판정이 확정된 날을 기준으로 하자보증보험증권의 기산일로 설정해야 한다.

그러나 위 [표]의 구매 및 공사 담당직원은 계약상대자가 제출한 하자보증 보험증권의 하자보증기간의 적정 여부에 대한 검토를 소홀히 하여 순번 1번 “제 x호기 고체에어로졸 자동소화장치 설치조건부 구매”의 경우, 준공검사 완료일인 20xx. xx. xx.을 하자담보 책임기간 기산일로 설정하여야 하는데, 기자재의 납품일 인 20xx. xx. xx.을 하자담보 책임기간 기산일로 정하여 관련 법령에서 명시한 하자보증기간에 비해 x일 짧게 설정되었고, 순번 2~4번 공사의 경우에도 공사 준공서류 접수일을 하자담보 책임기간 기산일로 정하여 하자보증기간이 x일 짧게 설정되었다.

관계부서 의견

○○○○본부 관계부서는 손해배상보험의 재가입 업무절차 규정에 대해 미 숙지하여 관련 업무처리가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

○○○○본부 관계부서는 하자보증보험 관련 업무가 미흡하였음을 인정하고 앞으로 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 준공정산 시 감액된 용역금액에 따라 손해배상공제 재가입을 하여 과다 계상된 손해배상공제료 x원을 회수하시기 바랍니다.

(시정)

○○○○본부장, ○○○○본부장은 앞으로 하자보증보험증권 수취 시 하자담보 책임기간을 면밀히 검토하시기 바랍니다. (주의)